



## משרד המשפטים

תיק: 134/11

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון

1

### התובעים:

1. יגאל אליסזדה

2. שושנה אליסזדה

ע"י ב"כ עו"ד אפרים קלוג

מרח' דיזינגוף 78, תל-אביב 64332

טל: 03-5282817 פקס: 03-6298051

- נגד -

### הנתבעים:

1. ציון כהן

2. אילנה כהן

3. שרלין שמוע

4. אבנר שמוע

5. מנחם בללי

6. דליה בללי

7. ענת דוריאן

8. מיכל דוריאן

כולם ע"י ב"כ עודד גיל סמרה

מרח' משה לוי 11, ראשון לציון

טל: 03-951126 פקס: 03-9511210

## פסק - דין

### א. כללי

1. לפניי תביעה של בעלי דירה בבית משותף ברחוב י"א באדר 35 חולון, הידוע גם כגוש 6049 חלקה 93 (להלן: "הבית המשותף" או "הבית"), כנגד יתר בעלי הדירות בבית המשותף ובה התבקש:



## משרד המשפטים

תיק: 134/11

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון

2

1.1 להורות לנתבעים 1-2 להרוס את החניה שבנו ברכוש המשותף בגינת הבית, ולהשיב את מצבה לקדמותו וכן לאסור עליהם להחנות את רכבם ברכוש המשותף (לנתבעים 1-2 אין חניה צמודה) שכן החניה גורמת לתובעים מטרד רעש.

1.2 להורות לנתבעים 1-2 להרוס את המרפסת שבנו בסמוך לחדר השינה שבדירת התובעים וכן כל בניה שנעשתה בקיר הבית.

1.3 להורות לנתבעים להחזיר לקדמותה את מבואת הכניסה לבית המשותף לרבות הריסת חלק ממנה ומהמחסן/חדר עגלות שבנו לעצמם על חלק מחניית התובעים ולהשיב את חלק החניה אשר נגזל מהם.

1.4 להורות לנתבעים לפתוח מעבר בין מבואת הכניסה (לובי) לבין חניית התובעים.

1.5 להורות לנתבעים לסגור את דלת היציאה שנפתחה מחדר המדרגות לחצר העורפית.

1.6 לפצות את התובעים בסך 171,000 ₪ בגין ירידת ערך דירתם בשל הבניה שנעשתה כאמור לעיל.

1.7 לחייב את הנתבעים 1-2 לשלם לתובע סך של 10,000 ₪ בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם בעקבות המטרד.

2. מנגד טוענים הנתבעים להגנתם:

2.1 הקמת החניה נעשתה על פי היתר בניה שניתן כדין.

2.2 השימוש שנעשה על ידם בחניה נעשה בהסכמת כל בעלי הדירות (למעט התובעים) והוא שימוש רגיל וסביר; אין מדובר בשימוש ייחודי בחניה אלא כל בעלי הדירות רשאים לעשות בה שימוש גם כן.

2.3 בסמוך לחניה שהוקמה מצויות חניות נוספות של יתר בעלי דירות הבית ובסמוך להן מצויות גם חניות של הבית הגובל בבית המשותף מדרום ומכאן שכל טענות התובעים בדבר מטרד בשל החניה האמורה אינן רלבנטיות.

2.4 שיפוץ הלובי והתקנת המרפסות עלו ממון רב והם נעשו על פי היתר בניה ולרווחת בעלי הדירות ובהסכמתם.



## משרד המשפטים

תיק: 134/11

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון

3

2.5 במסגרת הליך הוצאת היתר הבניה לביצוע העבודות דלעיל לא הביעו התובעים התנגדות לביצוען אף שדבר ההליך פורסם כדין בעיתונות המקומית. טענות התובעים בעניין זה הועלו בדיעבד, תוך שיהוי, ולאחר שהבניה כבר הושלמה ויש בהן משום חוסר תום לב.

2.6 הנתבעים מודים כי לתובעים אמנם הצמדה "דה- יורה" אשר התבטלה עם הרחבת מבואת הכניסה לבית ובניית המחסן. ברם, טוענים הם כי "דה פקטו" התובעים לא עשו שימוש בהצמדה זו אלא החנו את רכבם במשך שנים רבות בחלק אחר ברכוש המשותף (בניצב לכביש) כפי שהם עושים עד היום. השיפוץ שנעשה לא פגע באופן חניית התובעים "דה פקטו" מזה שנים רבות.

2.7 הנתבעים מכחישים כל פגיעה בפרטיות או היזק ראיה כתוצאה מבניית המרפסות שנבנו כדין וטוענים כי לא קיימת פגיעה כזו.

2.8 הנתבעים מכחישים את היקף הנזק הנטען ושיעורו.

יצוין כי התביעה הועברה מבית משפט השלום (כב' השופטת סילש) אשר סברה כי עיקר הסכסוך בין הצדדים מתייחס בעיקרו לשינויים שנעשו ברכוש המשותף לרבות השימוש בזכויות הבניה ומשכך התביעה מצויה בסמכות המפקחת על רישום מקרקעין.

### ב. דין והכרעה

3. הבית המשותף מכיל 6 דירות; ל- 5 מבין 6 דירות הבית צמודה חניה.

4. דירת הנתבעים 1-2 היא הדירה היחידה בבית אשר לה לא הוצמדה חניה.

### החניה-

5. החניה הנוספת שהוקמה (נושא הליך זה) היתה בעבר נושא בהליך אחר שהתנהל בין בעליהן של 4 דירות בבית המשותף לבין הנתבעים 1-2 (ת.א. (ראשל"צ) 2020/02). במסגרת ההליך שם ביקשו בעליהן של ארבע דירות בבית לבטל את הקמת החניה ולהשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו; ואכן, במסגרת אותו



## משרד המשפטים

תיק: 134/11

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון

4

הליך החזירו הנתבעים 1-2 המצב לקדמותו וזאת עוד בטרם ניתן פסק דין באותו הליך.

עם זאת, יצוין כי העובדות בהליך שם שונות מעובדות ההליך הנוכחי. בענייננו, הנתבעים 1-2 קיבלו היתר להקמת תא חניה נוסף (בסמיכות לחניה). בנוסף, ובניגוד להליך שם, השימוש של הנתבעים 1-2 בחניה מקובל כיום על רובם המכריע של בעלי הדירות. למעשה, מדובר בהסכמת כל בעלי הדירות למעט התובעים שהם בעליה של דירה אחת בלבד בבית המשותף.

האם השוני בעובדות, כפי שפורט לעיל, יוביל גם לשוני בתוצאות ההליכים?

לצורך הכרעה בשאלה זו אסקור להלן את הפסיקה הרלבנטית בעניין שימוש ברכוש המשותף.

6. הכלל הוא כי בעל דירה רשאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף גם בלא הסכמת יתר השותפים ובלבד שמדובר בשימוש שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים. משכך, עולה השאלה האם הקמת החניה במיקום הרלבנטי מהווה "שימוש סביר" כאמור. המלומדים והפסיקה עמדו על טיבו של אותו "שימוש סביר" ברכוש המשותף, והגדרה ממצה לו נמצאת בספרו של עו"ד פ' נרקיס:

**"שימוש כזה יהא שימוש סביר ובלבד שלא ימנע שימוש כזה מבעלי דירות אחרים. "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר ורגיל לפי תנאי הזמן והמקום".** (ר' פ' נרקיס, **הבית המשותף**, מהדורה רביעית, הוצאת אוצר המשפט, בעמ' 152).



## משרד המשפטים

### לשכת מפקחת על רישום מקרקעין חולון

תיק: 134/11

5

7. כעולה מהתמונות שהוצגו וכן מביקורי במקום (בנוכחות הצדדים) עולה כי החניה הרלבנטית היא למעשה שני שבילים צרים (ברוחב של כ- 40 ס"מ כל אחד) אשר הותקנו בחלק הדרום מערבי של החצר האחורית של הבית כפי שמודגם ב - ת/3. החצר האחורית של הבית מורכבת מרחבת אספלט וממערב לה מצוי שטח בור בו ממוקמת החניה. מצאתי כי השטח בו מצויה החניה נעדר ייעוד ספציפי ובפועל מדובר בחלק מוזנח ברכוש המשותף אשר לא נעשה בו כל שימוש עובר להקמת החניה, והוא נעדר כל סממנים של שימוש ייחודי גם לאחר הקמתה.

8. לאחר שביקרתי במקום נחה דעתי כי חניה באופן המודגם בת/2,3,6 היא בבחינת שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. וראו בעניין זה את שנקבע בע"א 549/73 אנטוני והלן וינטרס נ' אלוני זמורה ואח' פד"י כח (1) עמ' 648 :

**"במקומנו ובזמננו שימוש במכוניות הוא נפוץ עד כדי כך, וכתוצאה מזה הצורך במציאת מקום חניה למכונית (לאו דווקא ברשות הרבים) נעשה חיוני ודוחק עד שיש לראות בחניה במקום מתאים בתוך שטח הבית שימוש רגיל, שהוא כורח המציאות. אבל ברור כי בכך אין בעל המכונית רוכש לעצמו כל זכות או חזקה במקום החניה."**

גם בע"א 708/72 פולה ומשה פרשקר נ' הלן רוזנברג ואח' פד"י כח (2) 817 אשר עסק בשאלה האם רשאי בעל דירה בבית משותף למנוע מחברו מלהחנות את מכוניתו ברכוש המשותף נקבע (עמ' 824) :

**"חניית מכוניות ברכוש המשותף אין בה משום תפיסת חזקה, וממילא אין בה משום הסגת גבולם של שאר בעלי הדירות."**

החניה האמורה מצויה במקום בו היא אינה מונעת השימוש בחצר האחורית מיתר בעלי הדירות. חניה, מעצם טיבה וטבעה, שונה היא מהקמת מבנה המוקם לצמיתות והשולל מיתר בעלי הדירות את הזכות להנאה מהשטח. משכך, לא מצאתי את הפסיקה שצורפה על ידי ב"כ התובעים בסיכומיו כרלבנטית לעניינינו



## משרד המשפטים

תיק: 134/11

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון

6

בהיותה עוסקת בשימושים שיש בהם כדי לשלול מבעלי דירות לצמיתות את הזכות לשימוש בשטח.

זאת ועוד, לבד מהעובדה שאין מדובר בשלילת זכות בעלי הדירות בחלק החצר הרלבנטית, הרי שמתווספת לכך גם העובדה שהשימוש בחלק החצר האחורית לצורך חניה נעשה בהסכמת כל בעלי הדירות (למעט דירת התובעים). משהגעתי למסקנה כי אין המדובר בתפיסת חזקה ייחודית ולמעשה כל בעל דירה רשאי לעשות שימוש בחניה האמורה הנעדרת סממנים לייחודיות כלשהי אני קובעת כי המדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף, ועל כן איני נעתרת לבקשה לביטולה.

9. לא מצאתי ממש בטענות התובעים בדבר הפרעה שקמה להם כתוצאה מהשימוש שנעשה בחניה הנ"ל. בסמיכות לחניה הרלבנטית מצויות מספר חניות ומכאן שאין לייחס ההפרעה לחניה זו דווקא. עוד יצוין כי רשויות התכנון אף אישרו קיומו של תא חניה נוסף, תוך שנלקחה בחשבון "תוספת" הרעש הכרוכה בחניה נוספת בעורף הבית. עם זאת, ולמען הסר ספק אבהיר כי לא ייעשה בחניה שימוש שאינו שימוש סביר ובכלל זה אסורה חניית רכב מסחרי אשר אינה בבחינת שימוש סביר ברכוש המשותף בתנאי הבית נשוא ההליך. בנוסף, ולמען הסר ספק, אין החלטה זו באה לייתר הוצאת היתר בניה כדין מקום שהדבר נדרש.

### מרפסות-

10. בכתב התביעה עותרים התובעים להריסת מרפסת אשר התווספה לדירת הנתבעים 1-2 מהטעם שמדובר בשינוי ברכוש המשותף המחייב קבלת הסכמת כל בעלי הדירות, וכן מהטעם שאותה מרפסת מהווה פגיעה בקניינם של התובעים בהיותה סמוכה אליהם.

11. עניין לנו במרפסת המחוברת לדירת הנתבעים 1-2 כחלק בלתי נפרד ממנה. חזית המרפסת בולטת לכיוון מזרח ובסמוך לה (מצד דרום) מצוי חלון חדר השינה של דירת התובעים.



## משרד המשפטים

תיק: 134/11

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון

7

הקמת המרפסת נעשתה מכוח היתר בניה וניתנה לגביה הסכמה של כל בעלי הדירות למעט התובעים (שהם בעליה של דירה אחת בלבד מתוך 6 דירות הבית). לטענת התובעים הם לא ידעו על הליך בקשת ההיתר שהוגש על ידי הנתבעים 1-2 ועל כן לא הגישו התנגדות. מכל מקום, טוענים התובעים כי דיני התכנון והבניה אינם יכולים להתיר או להכשיר פגיעה קניינית כעולה מחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין" או "החוק"), כי בניית המרפסת מהווה שינוי ברכוש המשותף המחייב קבלת הסמכת כל בעלי הדירות, וכי בהעדר הסכמה מצדם לביצוע השינוי האמור אזי יש להורות על הריסת המרפסת ולפצות אותם בגין ירידת ערך דירתם עקב הבנייה.

12. לשם הכרעה בעניין זה יש לבחון תחילה האם בניית המרפסת מהווה "הרחבת דירה" כמשמעות מונח זה בסעיף 71 ב לחוק המקרקעין- אם לאו. ככל שימצא כי מדובר בהרחבת דירה, אזי רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם ביצועה ואין צורך בהסכמת כל בעלי הדירות (כפי שהיה במצב הנוהג טרם תיקון 18 לחוק המקרקעין).

13. "הרחבה" הוגדרה בחוק כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה...".

בע"א 190/84 דיבון נ' הממונה על המרשם פד"י תשמ"ח (ב) 285 נקבע כי לא קיימת מניעה כי דירה תכלול גם שטח בלתי מקורה (ראו בעניין זה גם י' ויסמן, דיני קניין – בעלות ושיתוף ירושלים, תשנ"ז עמ' 379-384) במקרה דנא המדובר בהגדלת שטח דירה קיימת אשר אין חולק כי ניתן לגביה היתר בניה; המלומד איזנשטיין בספרו יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי 223 קובע: "במונח הרחבה נכללת כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה...ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה...התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש..."



## משרד המשפטים

תיק: 134/11

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון

8

ויוטעם, לא מצאתי את הפסיקה שאוזכרה בסיכומי התובעים רלבנטית בהיותה מדברת על מחסן אשר נבנה שלא בסמיכות פיזית לדירה, בשונה מהמרפסת בענייננו אשר נבנתה בסמיכות פיזית לדירה.

14. התוצאה היא כי בניית המרפסת על ידי הנתבעים 1-2 נעשתה במסגרת הוראת סעיף 71 ב' לחוק ועל כן די היה בהסכמת רוב בעלי הדירות שהושגה על ידי הנתבעים 1-2 כדי להכשירה.

15. קביעתי דלעיל אינה מייטרת את בחינת השאלה האם ההרחבה שבוצעה מהווה פגיעה מהותית בתובעים כאמור בסעיף 71ג לחוק המקרקעין, אם לאו, והאם הם זכאים לפיצוי בגינה.

16. בביקור שערכתי במקום ביקרתי הן בדירת התובעים והן בדירת הנתבעים 1-2, נוכחתי כי אכן מרפסת דירת הנתבעים 1-2 ממוקמת בסמיכות לדירת התובעים. במקום בו נבנתה המרפסת היה מצוי קודם לכן חלון רחב (ראו נספח ח' 1 לתיק המוצגים של הנתבעים). אדם הניצב במרפסת הנתבעים 1-2 ומשקיף לכיוון דירת התובעים יכול להבחין בקיר החיצוני של הבית שבו קבוע חלון במידות של כ- מטר X מטר. בעומדי מרפסת דירת הנתבעים 1-2 בניסיון להשקיף אל דירת התובעים לא הצלחתי להבחין במתרחש בתוך דירת התובעים או בחדר השינה; מביקורי במקום עלה כי אדם הניצב במרפסת דירת הנתבעים 1-2 והמעוניין להשקיף על המתרחש בדירת התובעים צריך להשקיע בכך מאמץ מיוחד. להבדיל מכך, מדירת הנתבעים ניתן להשקיף על המתרחש במרפסת דירת הנתבעים 1-2. תורמת לכך העובדה שהמרפסת מוקפת משלושת צדדיה בקיר נמוך ועליו מעקה שקוף (ראו נספח ח' 1 לתיק המוצגים של הנתבעים). בפועל, קיומו של סוכך עליון וזכוכיות כהות מקשות על אפשרות זו. אולם היות והנתבעים 1-2 הם שבנו את המרפסת ממילא אין להם להלין על כך ומן הסתם לקחו הם בחשבון עובדה זו טרם שבנו המרפסת.



## משרד המשפטים

תיק: 134/11

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון

9

17. עוד יצוין כי למול מרפסת דירת הנתבעים 1-2 וחלון חדר השינה המזרחי בדירת התובעים ניצב בית משותף אשר חלונות דירותיו המערביים פונים ישירות לדירות הצדדים להליך, כך שאת הטענה בדבר "העדר פרטיות" וחשש להצצה לדירה יש לייחס, אם בכלל, לדירות הבית המשותף המצוי ממזרח.

18. השמאי מטעם התובעים לא ביקר בדירת הנתבעים 1-2 ולא סבר כי היה עליו לקחת בחשבון הנתונים שפורטו לעיל בעת שאמד את הפגיעה בפרטיות דירת התובעים.

משנשאל בקשר לכך השיב העד כי לשם כך קיימים דיני התכנון והבניה שאמורים לשמור על מרחקים ראויים בין הבניינים (ראו עמ' 5 לפרוטוקול שורות 34-31). נימוק זה תקף, אם כן, גם באשר למרפסת נשוא הליך שאף היא אושרה על ידי ועדה לתכנון ובניה. רק בהמשך לשאלת ביהמ"ש הודה המומחה בחצי פה כי "ייתכן שהיה מקום לעשות ביקור בשני המקומות" (עמ' 6 שורה 31).

19. יצוין כי התובעים לא התנגדו באופן פעיל להרחבת דירת הנתבעים 1-2 בסמוך למועד הקמת המרפסת אף שדבר קיום הבקשה פורסם כדין בעיתון. הנתבעים גם לא התנגדו להרחבה עובר להקמתה. מרפסת דירת הנתבעים 1-2 הוקמה בשנת 2008 או בסמוך לכך ואילו התביעה הנוכחית הוגשה רק שנתיים לאחר מכן ב- אוקטובר 2010.

בהנחה שבניית המרפסת וקיומה מהווה "הפרעה מהותית" כטענת התובעים אזי היו התובעים פועלים באופן מידי בכל הנוגע אליה ולא היו ממתנינים עד להשלמת בנייתה ורק אז מעלים טענותיהם. טענת התובעים לפיה לא ידעו על הבניה כיוון שהדירה היתה מושכרת לאחרים אף היא מעוררת תמיהה שהרי אם מדובר בפגיעה מהותית הכיצד אותה "פגיעה מהותית" לא הטרידה כלל את השוכרים מטעמם. עובדות אלו אומרות – דרשני.

20. לנוכח עדות השמאי מטעם התובעים אשר העיד כי לא ביקר כלל בדירת הנתבעים 1-2 ולא בחן את מידת ההפרעה לפרטיות שנגרמה מהדירות בבית הסמוך; ולאחר שביקרתי במקום ולא מצאתי כי קיימת הפרעה לפרטיות התובעים מעבר להפרעה



## משרד המשפטים

תיק: 134/11

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון

10

"הרגילה" המתקיימת בבית משותף. לא שוכנעתי כי קיומה של המרפסת פוגמת בערך דירת התובעים, לא כל שכן פגיעה מהותית המצדיקה הריסתה. כמו כן לא שוכנעתי כי התובעים זכאים לפיצוי בגין ירידת ערך דירתם בעקבות הקמתה.

21. עוד ובנוסף לא שוכנעתי כי המרפסת מהווה מטרד וכי עולה ממנה רעש ברמה בלתי סבירה. גם בנו של התובע הודה בעדותו כי הרעש פחת בתקופה האחרונה (ראה עמ' 26 לפרוטוקול). בנו של התובע גם העיד כי ביצע שיפוץ בבית והתקין במסגרת זו חלונות חסיני רעש (ראה עמ' 26 לפרוטוקול שורות 16-19) ברם, בחלון הסמוך למרפסת נשוא ההליך הותקנה זכוכית שקופה רגילה (שאינה חסינת רעש) וזאת חרף העובדה שמרפסת דירת הנתבעים 1-2 כבר היתה קיימת באותה עת. העובדה שהתובע מצא לוותר על התקנת חלונות כהים וחסיני רעש דווקא בחלון הסמוך למרפסת אומרת אף היא דרשני.

22. מרבית הדברים דלעיל יפים גם באשר למרפסת הדרומית (או המערבית כפי שכונתה ע"י השמאי מטעם התובעים). אציין כי עיקר המחלוקת נגעה למרפסת המזרחית (שנדונה לעיל). נושא המרפסת האחרת עלה אמנם בעקיפין בכתב התביעה אך נזנח במהלך הדיון (ראו תצהיר עדותו הראשית של התובע). גם בסיכומים לא זכתה מרפסת זו לדיון ספציפי.

23. מן העדויות שנשמעו לא שוכנעתי כי נעשה במרפסות שימוש שאינו סביר; גם המומחה מטעם התובעים העיד כי אם היה שומע רעש חריג היה מציין זאת (עמ' 4 לפרוטוקול שורה 6) עם זאת, אבהיר כי ככל שמי מהנתבעים עושה שימוש בלתי סביר במרפסת באופן המקים מטרד רשאים התובעים לפעול כדין לסילוק המטרד.

### ירידת ערך בגין שיפוץ והרחבת הכניסה לבית –

24. באשר לטענה לירידת ערך בגין הרחבת מבואת הכניסה - לא שוכנעתי כי השיפוץ שנעשה בכניסה ובחדר המדרגות גרם לירידת ערך דירת התובעים. נהפוך הוא, בעניין זה – לאחר שביקרתי בשטח- מצאתי לאמץ את חוות דעתה של המומחית



## משרד המשפטים

תיק: 134/11

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון

11

מטעם הנתבעים הקובעת כי "לא נראו ליקויים כלשהם בלובי הכניסה. הלובי מרווח ובנוי בצורה מודרנית ויפה." גם המומחה מטעם התובעים העיד "ירידת הערך לא נקבעה בגלל הלובי." (עמ' 4 שורה 1).

הקמת חדר העגלות וחדר המתקנים לא גרעה, לדעתי, מזכותם של התובעים ברכוש המשותף שהיקפו לא קטן עקב השיפוץ אלא אך שינה את פניו. לנוכח טענת התובעים כי אין בידיהם מפתחות לחדרים אלו הביעו הנתבעים נכונות ליתן לתובעים המפתחות שנועדו לאפשר שימוש בחלקי הרכוש המשותף הנזכרים לעיל טוב יעשו אם יעשו כן בהקדם.

יצוין כי המומחה מטעם התובעים העיד כי לו היה ידוע לו שבידי התובעים מפתח לחדר העגלות והמחסן אזי לא היה בכך כדי להפחית את ערך דירתם (עמ' 4 לפרוטוקול שורות 14-15).

### ביטול דלת לחצר עורפית –

25. לא מצאתי להורות על ביטול דלת היציאה האחורית לחנייה הואיל ושוכנעתי כי כל בעלי הדירות – לרבות התובעים – מסכימים כיום לקיומה (ראה עמ' 10 לפרוטוקול שורות עמ' 30-34 עמ' 26 שורות 29-32). עוד התרשמתי שהתובע או מי מטעמו עושים שימוש בדלת האחורית אשר מקלה עליהם את הגישה לחלקי הבית השונים.

שינויים ברכוש המשותף הנעשים בהסכמת כל בעלי הדירות מותרים. עם זאת, מודגש כי אין באמור לעיל כדי לייתר את הצורך בהשגת היתר כדין לביצוע שינויים מקום שהדבר דרוש.

### הרחבת המבואה על חשבון חניית התובעים ופתיחת מעבר בין החניה הצמודה לתובעים למבואת הכניסה לבית-

26. באשר להשבת שטח הכניסה לבית המשותף, לרבות מבואת הכניסה, לקדמותו תוך השבת חלק החניה שנלקח מהתובעים ופתיחת מעבר בין הלובי לחניית התובעים מצאתי לקבל את טענת התובעים (באופן חלקי) כפי שיפורט להלן.



## משרד המשפטים

תיק: 134/11

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון

12

27. שיפוץ מבואת הכניסה של הבית המשותף כלל הרחבתה לכיוון צפון (כיוון הרחוב) ולכיוון מזרח. שני הצדדים מודים למעשה כי חלק מחדר העגלות הוקם על חשבון החניה המסומנת באות א' בתשריט הבית המשותף הצמודה לדירת התובעים. בנוסף, לא מתאפשרת, כתוצאה מההרחבה דלעיל, גישה ישירה מהחניה הנ"ל אל כניסת הבית והתובעים נדרשים לעשות עיקוף של מספר מטרים על מנת להגיע לכניסה לבית.

מכיוון שהתובעים חונים, הלכה למעשה, תקופה ארוכה ברכוש המשותף בשטח אחר מאשר החניה הצמודה להם. הוצע לתובעים בעת הביקור במקום כי הנתבעים יכשירו עבור התובעים שביל גישה ישיר מהחניה בה הם חונים "דה פקטו" ועד לפתח הכניסה לבית וכי השטח בו הם חונים "דה פקטו" יוצמד להם חלף השטח הצמוד להם כיום כחניה ואשר עליו בוצעה הרחבת מבואת הכניסה.

התובע הסכים בתחילה להצעה זו אך ב"כ התובע עמד על הסדרה כוללת של הסכסוך כתנאי למימושה. בהעדר הסכמה אדון ברכיב זה של התביעה.

28. אני סבורה כי בעלי דירות בבית משותף רשאים להחליט בדבר שיפוץ הבית המשותף לרבות הרחבת הכניסה לבית. ברם, החלטה זו אינה יכולה לבוא על חשבון קניינו הפרטי של בעל דירה ללא הסכמתו המפורשת לכך.

בנסיבות אלו, ומששוכנעתי כי בניית חדר העגלות נעשתה על גבי חניית התובעים אשר לא נתנו הסכמתם המפורשת לביטולה, יש להורות על הריסת הבניה הפולשת אל שטח חניה א' (כפי שהיא מופיעה בתשריט הבית המשותף) ולהשיב את החניה לקדמותה.

29. באשר לפתח שביקשו התובעים כי ייפתח בין חנייתם לבין מבואת הכניסה. לא מצאתי להורות על הקמתו. ראשית, לא שוכנעתי כי מעבר כזה היה קיים קודם לשניוניים שבוצעו על ידי בעלי הדירות האחרים בבית. בתשריט הבית המשותף סומן אמנם פתח כלשהו בין הצמדה א' לבין מבואת הכניסה אך לא ברור כי הסימון אינו משקף חלון דווקא. ויוטעם, נטל ההוכחה בעניין זה מוטל על



## משרד המשפטים

תיק: 134/11

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון

13

התובעים והוא לא הורם. על כן לא מצאתי להורות על יצירת מעבר ישיר מהחניה לכניסה לבית.

אחרית, לאחר שביקרתי במקום מצאתי כי גם במצב הנוכחי בו לא קיים הפתח האמור, המדובר בעיקוף שאורכו מטרים ספורים בלבד. מכל מקום, התובע הסכים כי השביל כפי שהוא מופיע בנ/5 ימשיך לשמש אותו לשם כניסה לבית והנתבעים מצדם לא הביעו התנגדות לכך.

30. אדגיש כי פעולות הבניה דלעיל נעשו על פי היתר בניה כדין. התובעים יכלו – לו רצו בכך – להתנגד לבניה הן בשלבי התכנון והן בכל אחד משלבי הביצוע. אני דוחה את הטענה לפיה התובעים לא ידעו על השיפוצים שנעשו על פי היתר הבניה כדין. הוכח לי כי דבר מתן ההיתר פורסם בעיתון כנדרש. גם יתר פעולות הבניה שנעשו לא בוצעו בהיחבא. המדובר בפעולות בניה שיש להן ביטוי חיצוני מובהק. השתהות התובעים יצרה מצב שבפועל העבודות כבר הושלמו. פעולה מוקדמת ונמרצת מצדם היה בה כדי למנוע את היווצרות הנזק (בניה על גבי החניה) בשלבים מוקדמים יותר והוזלת עלויות מניעתו.

31. אשר על כן, אני מורה על הריסת חלק מחדר העגלות שנבנה על גבי הצמדה א'. האמור לעיל ייעשה בתוך 30 יום מיום שיוצא היתר בניה כדין לביצוע ההריסות הנדרשות. לנוכח אינטרס התובעים בביצוע ההריסה והשתהותם בהגשת התביעה, כמצוין לעיל, אני קובעת כי הוצאת היתר הבניה לשם ביצוע ההריסה דלעיל ועלויותיה הנלוות יחולו על התובעים בלבד.

עם זאת, בהינתן היתר בניה לביצוע ההריסה, יחולו עלויות ההריסה, כשלעצמה, על הנתבעים וזאת כדרך שהם נושאים בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף.

32. לאור קביעתי, כי מצב החניה יושב לקדמותו לא מצאתי לדון בירידת הערך שתגרם לדירת התובעים עקב נטילתה. זאת ועוד, שוכנעתי כי התובעים עשו כל העת שימוש בחלק אחר מהרכוש המשותף לשם חניית רכבם ועל כן לא נגרם להם כל נזק המזכה בפיצוי.



## משרד המשפטים

תיק: 134/11

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון

14

33. לא מצאתי לחייב את הנתבעים או מי מהם בגין עגמת נפש שנגרמה לתובעים בגין מטרד מאחר וזה לא הוכח בפניי. יש לזכור כי בבית משותף בעלים של דירה חשוף לאפשרות של תקלות ונזקים שונים המתרחשים ובאים מהרכוש המשותף או מדירות הבית.

יפים לעניין זה הדברים שנאמרו ע"י כב' השופט חשין ברע"א 7122/93 פד"י מח (5) 550, לאמור:

"...הרוכש דירה בבית משותף – הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת – מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו היקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה...הוויתור מובנה הוא אל-תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין...זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית משותף ואין היא כזכות הבעלות ה"קלאסית".

34. אשר על כן, אני מקבלת את התביעה בכל הנוגע לחניית התובעים (הצמדה א') ומורה כמפורט בסעיף 31 לעיל ודוחה את כל יתר רכיבי התביעה. בנסיבות אלו כל צד יישא בהוצאותיו.

35. מילות סיום – צר לי מאד על כך שהצדדים לא השכילו לסיים ההליכים ביניהם בדרך של פשרה. במהלך הדיון הוצעו הן על ידי והן על ידי הנתבעים חלופות שונות לסיום הסכסוך. כעת, משניתן פסה"ד המסדיר את רכיבי הסכסוך בצורה כוללת, אני מקווה שהצדדים ישובו וינהלו ביניהם מו"מ בכל הנוגע להריסת מבואת הכניסה והשבת מצב החניה לטובת שני הצדדים גם יחד.

ניתן היום ז' אדר תשע"ג (17 פברואר 2013) בהעדר הצדדים. עותק יומצא לצדדים.

---

דגנית קציר ברין  
מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון